

1500325-63.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/06/2022

... possui envolvimento criminais pelo crime de tráfico de entorpecentes (Processo nº 109/2011 - fls. 158/159; nº 70/2014 - fls. 159) e por delito previsto na Lei 12.850/2013 (Processo nº 0000326-28.2015.8.26.0456 - fls. 169), com condenação em primeiro grau.

Sobre a exasperação da pena base com fundamento em circunstâncias que qualificam o crime, veja-se o entendimento do Superior ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500325-63.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 31 de maio de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Auxiliar desta Comarca. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1500325-63.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RICARDO RODRIGO TESTI e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

RICARDO RODRIGO TESTI, CLAUDIO DO CARMO ALMEIDA, IGOR DA SILVA CÂNDIDO e THIAGO NOGUEIRA DA SILVA NASCIMENTO, qualificados nos autos (fls. 27, 53, 70 e 91, respectivamente), foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, incisos I, II e IV do Código Penal, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/04), no dia 04 de abril de 2021, na empresa de "ferro velho", situada na rua Dr. José Foz, nº 1817, Vila Mirian, nesta cidade e comarca, agindo

em concurso e com unidade de propósitos, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada, aproximadamente 666 quilogramas de barras de ferro, pertencentes a Renato F. Blasque.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05), Termos de depoimentos das testemunhas (fls. 06/07, 08/09 e 11), Termo de declarações da vítima (fls. 10), Termos de interrogatórios (fls. 12, 14, 16 e 18), Boletim de Ocorrência (fls. 20/23), Auto de Exibição/Apreensão/Entrega (fls. 24/25), Exibição Completa de RG Criminal (fls. 34/49, 58/66, 75/87 e 96/105), Folha de Antecedentes (fls. 117/135, 145/153, 156/168 e 171/180) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 136/144, 154/155, 169/170 e 181/185).

Em sede de Custódia, após manifestação do Órgão Ministerial (fls. 197/199) e da Defesa (fls. 200/208), houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (decisão a fls. 209/214), com a expedição dos respectivos mandados (fls. 215/216, 217/218, 219/220 e 221/222), devidamente cumpridos (fls. 227/228, 229/230, 231/232 e 233/234), advindo aos autos o Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 231/21 - fls. 244).

Oferecida a denúncia (fls. 02/04), que restou recebida em 23.04.2021 (fls. 255), após a juntada do Laudo Pericial realizado no local dos fatos (fls. 276/279), os acusados foram citados pessoalmente (fls. 282, 284, 286 e 295) e, por meio de Defensores dativos (fls. 296 e 305/306), ofertaram resposta à acusação (fls. 300/304 e 309/312), tendo, após manifestação do Ministério Público (fls. 316), sido ratificado o recebimento da denúncia (fls. 321/322).

Após a análise e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, § único do CPP (fls. 375 e 454), durante a fase de instrução, procedeu-se, por gravação audiovisual, à oitiva da vítima, à inquirição de três testemunhas e aos atos de interrogatório (Termos a fls. 461/462 e 512/513).

Em virtude de requerimento da Defesa do acusado Cláudio (fls. 512/513), houve a instauração de incidente de dependência toxicológica (fls. 521).

Na sequência, em virtude da interposição do Habeas Corpus nº 0044634-52.2021.8.26.0000 (fls. 547/553), houve a solicitação de informações (fls. 544), a qual foi devidamente prestada (fls. 554/555), bem como, a comunicação do indeferimento do pedido liminar (fls. 545/546), sobrevivendo aos autos o Laudo de Incidente de Dependência Toxicológica (fls. 566/570), o qual restou homologado (fls. 580).

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 585/592), pugnou pela parcial procedência da ação penal, eis que os elementos constantes nos autos não confirmaram a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, inciso I) e, no que tange a dosimetria da pena, requereu a fixação da pena base acima do mínimo legal, a majoração em virtude da reincidência, a fixação do regime inicial fechado, terminando por opor-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por sua vez, a Defesa do réu Ricardo, em memoriais finais (fls. 600/612), alegando ausência de provas, pugnou pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e, em caso de condenação, pelo afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalda, pela aplicação da pena base no mínimo legal, pela fixação do regime inicial diverso do fechado e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

No mesmo sentido, a Defesa do denunciado Cláudio, em memoriais finais (fls. 616/620), pleiteou a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII do

Código de Processo Penal, e, em caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal, a fixação do regime menos rígido possível, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou a concessão do sursis, bem como, a dispensa dos dias-multa e custas.

A Defesa dos réus Thiago e Igor, em memoriais finais (fls. 623/639), aduzindo insuficiência de provas, também requereu o decreto de absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal e, em caso de condenação, o afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalda, a aplicação da pena base em seu mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, em virtude da interposição do Habeas Corpus nº 0016595-11.2022.8.26.0000 (fls. 644/649), houve a solicitação de informações (fls. 641), a qual foi devidamente prestada (fls. 651/656), bem como, a comunicação do indeferimento do pedido liminar (fls. 642/643).

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Inicialmente, consigno que sentencio o presente feito em razão do falecimento do nobre Magistrado que encerrou a instrução processual.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, concluo que a pretensão acusatória comporta, de fato, conforme postulado pelo Ministério Público (fls. 585/592), parcial acolhimento, impondo-se imperiosa a condenação dos quatro denunciados pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, incisos II e IV do Código Penal, eis que demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado, face ao Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05), Termos de depoimentos das testemunhas (fls. 06/07, 08/09 e 11), Termo de declarações da vítima (fls. 10), Termos de interrogatórios (fls. 12, 14, 16 e 18), Boletim de Ocorrência (fls. 20/23), Auto de Exibição/Apreensão/Entrega (fls. 24/25), Laudo Pericial realizado no local dos fatos (fls. 276/279) e prova oral (fls. 461/462 e 512/513), colhida sob o crivo do contraditório.

Vejamos.

A vítima, Renato Frade Blasque, proprietário da empresa de “ferro velho”, durante sua oitiva judicial (fls. 461/462), narrou que, na data dos fatos, por volta das 23 horas, recebeu a ligação de um vizinho, o qual informou que haviam entrado dentro de seu terreno e retirado materiais do local (“ferro velho”), bem como, acionado a Polícia, sendo que a viatura, ao chegar no local, não encontrou mais ninguém, tendo os policiais, no entanto, recebido informações, através do rádio, que teria sido encontradas pessoas próximas a linha, com um carinho de ferro, cheio de ferro, vendendo o material em outro local. Ato contínuo, deslocou-se até o local do furto e percebeu que, de fato, havia sumido bastante coisa, vindo, na sequência, a comparecer até o local em que os indivíduos foram abordados, ocasião em que vislumbrou que todos os objetos lhe pertenciam, pois estavam em seu terreno.

Contou a vítima, ainda, que foi informado que havia indivíduos, tanto do lado de dentro, como do lado de fora do estabelecimento, de modo que passavam os objetos um para o outro, colocando-os nos carrinhos e retirando-os do local, elucidando, também, que foram subtraídos pedaços de ferro, chapas de ferro e eixos, materiais comprados de sobras da indústria para posterior revenda, num total aproximado de 500 quilos de ferro, dos quais apenas uma parte foi recuperada, restando-lhe um

prejuízo em torno de mil reais.

A testemunha Samuel Claro, Policial Militar, em Juízo (fls. 461/462), informou que, na data dos fatos, foi irradiada, via COPOM, uma ocorrência informando que dois indivíduos haviam pulado o muro de um estabelecimento comercial, na rua Doutor José Foz, razão pela qual se deslocaram até o local e, em vistoria, nada foi constatado, contudo, quando estavam saindo do estabelecimento, receberam novas informações pelo COPOM, no sentido de que dois indivíduos estavam atravessando a linha férrea, por um terreno baldio, tentando acessar a rua Mendes de Moraes, carregando um carrinho de carga, com materiais em cima. Ato contínuo, deslocaram-se até o local e, em patrulhamento, encontraram os indivíduos na rua Felício Golim, em um local que compra "ferro velho", estabelecimento em que estavam levando o material furtado.

Relatou referida testemunha, também, que, no local, além dos dois indivíduos, havia mais dois, e, em contato com o dono desse "ferro velho", este informou que Ricardo e Cláudio, dois dos abordados, estavam trazendo ferro velho desde as 13 horas (realizaram várias viagens), tendo ambos lhe informado que teriam encontrado tudo na rua, e que os abordados Igor e Thiago estavam chegando com o carrinho no momento da abordagem, com certa quantidade de ferro, carrinho este que tinha acabado de ser furtado, elucidando, por fim, que a vítima reconheceu tanto os bens que haviam sido furtados anteriormente, como os que haviam sido furtados naquele momento, inclusive o carrinho de carga.

No mesmo sentido, em simetria com a declaração prestada em sede policial (fls. 06/07), a testemunha Renan Ueite, Policial Militar, em Juízo (fls. 512/513), elucidou que a vítima, proprietário da empresa de "ferro velho", reconheceu os objetos, de sua propriedade, levados até o outro "ferro velho", assim como, o carrinho de mão, tendo o proprietário do outro "ferro velho", o qual estava comprando os materiais, apresentado os objetos levados desde o período da tarde, os quais a vítima informou ser de sua propriedade.

A testemunha Vagner Morello Dias Pereira, comprador do material ("ferro velho"), em Juízo (fls. 512/513), alegou que já conhecia o acusado Thiago e que, na data dos fatos, estava comprando materiais ("ferro velho") dos outros três acusados, os quais chegaram com o carrinho primeiro, e o acusado Thiago estava chegando em seu estabelecimento, com um carrinho de empurrar de ferro velho vazio, momento em que a viatura chegou no local, esclarecendo, após questionado, que havia comprado material ao longo do dia dos outros três acusados, os quais informaram que o material era proveniente da limpeza que realizavam e de doação do pessoal para eles.

Por outro lado, durante o interrogatório judicial (fls. 512/513), os acusados negaram a prática do crime de furto, sendo que Ricardo informou que ganhou uma barra de ferro e estava levando-a para vender, oportunidade que encontrou Cláudio, no meio do caminho, com alguns ferros e latinhas, mas nada de carrinho, e, quando estavam vendendo, foram abordados pelos policiais, juntamente com os outros dois, que estavam chegando com um carrinho de "ferro velho".

O réu Cláudio, por sua vez, alegou que estava passando perto do estabelecimento furtado e avistou um monte de ferro beirando a calçada (estava tudo embaixo de uma árvore, aproximadamente cem quilos de ferro), oportunidade em que colocou os ferros no carrinho, deslocando-se ao "ferro velho" para vender, vindo a encontrar Ricardo, o qual lhe auxiliou para levar o carrinho, e, quando estavam pesando o material, Thiago, que estava com um carrinho, juntamente com Igor, chegaram no local, seguido da viatura.

De seu turno, o réu Thiago alegou que, junto com o Igor, encontraram uma armação de carrinho, na linha do trem, onde usavam drogas, e deslocaram-se até o Vagner para vender o objeto, ocasião em que encontraram mais dois rapazes no local da venda,

sendo foram abordados pela viatura que chegou na sequência.

No mesmo sentido, o denunciado Igor alegou que estava com Thiago usando droga na linha férrea, quando encontraram uma armação de carrinho e foram até o Vagner para vender, vindo a encontrar no local Cláudio e Ricardo, que estavam pesando ferro velho, oportunidade em que a polícia chegou no local, informando que os objetos que estavam sendo vendidos eram produto de furto.

Nesse conteúdo, é de se ver que, além das contradições apresentadas pelos acusados e pela testemunha de Defesa, Vagner, nitidamente imbuída do sentimento de inocentar o acusado Thiago, a vítima reconheceu os objetos apreendidos em posse dos acusados, confirmando a narrativa apresentada pelos policiais militares e evidenciando a dinâmica do evento criminoso.

Veja-se que o acusado Ricardo informou que ganhou uma barra de ferro e, ao encontrar Cláudio, que não estava como o carrinho de mão, foram até o "ferro velho" de propriedade de Vagner (testemunha), no entanto, em total contradição, Cláudio relatou que, ao encontrar Ricardo, solicitou ajuda para empurrar seu carrinho de mão, que estava com aproximadamente cem quilos de ferro.

Outrossim, é de se ver que a testemunha de Defesa, Vagner, além de confirmar que, com exceção de Thiago, havia comprado, ao longo do dia, material dos acusados - ou seja, estes não se encontraram coincidentemente -, sua narrativa não coincide com a versão apresentada pelo próprio acusado Thiago e pelo réu Igor, os quais narraram que estavam juntos, restando evidente que a testemunha tentou afastar seu conhecido, Thiago, dos acontecimentos relacionados ao furto. Aliás, Thiago e Igor narraram que encontraram, apenas, uma armação de carrinho, contudo, Vagner contou que Thiago estava com um carrinho de empurrar ferro velho e não só uma "armação".

Além disso, diferente da versão apresentada pelos acusados Thiago e Igor e pela testemunha de defesa (Vagner), os policiais militares elucidaram que havia certa quantidade de ferro dentro do carrinho.

Nesse aspecto, diante da divergência instaurada, pontuo que não há nos autos qualquer indício idôneo de que as aludidas testemunhas, que são agentes públicos (policiais militares), tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para, falsamente, imputar a prática do crime aos acusados.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz julgado de nossa Corte de Justiça Paulista:

"APELAÇÕES. Furto qualificado tentado. Artigo 155, §4º, incisos I e IV, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Recursos defensivos. Materialidade e autorias comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Qualificadoras bem delineadas. Condenações mantidas. Dosimetria. Basilares readequadas. Culpabilidade normal à espécie. Condenações ainda não depuradas de ANTÔNIO que deveriam ser consideradas necessariamente na etapa intermediária da dosimetria, nos termos da Súmula n. 241 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Mantido o incremento de 1/6 (um sexto) pela agravante em obediência ao princípio que veda a reformatio in pejus. Escorreita a diminuição das penas em 1/3 (um terço) pela tentativa. Regime inicial aberto bem fixado à corré JACQUELINE, assim como a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Regime semiaberto mantido para ANTONIO diante do recurso exclusivo da defesa. Valor da pena alternativa de prestação pecuniária redimensionado para 1 (um) salário mínimo. Sentença reformada em parte. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS QUE NÃO RECORRERAM".

(Apelação Criminal nº 0000042-90.2017.8.26.0604; Rel. Des (a): CAMARGO ARANHA FILHO, 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/04/2019).

Ademais, diante da participação de todos os acusados e das respostas lançadas no Laudo Pericial atinente ao estabelecimento furtado (fls. 276/279), restou demonstrado, não só a qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, §4º, inciso IV do CP), como também a da escalada (art. 155, §4º, inciso II do CP).

Isso porque, concluiu o Ilustre Perito (fls. 276/279) que o meio utilizado para acesso ao local se deu por escalada, através de um muro, localizado na porção frontal do imóvel, de aproximadamente 1,80 metros de altura.

E como sensatamente pontuado pelo Órgão Ministerial (fls. 585/592), à vista do teor do aludido Laudo Pericial (fls. 276/279), não restou demonstrado a qualificadora de rompimento de obstáculo.

Assim, consoante o conjunto probatório produzido, resta evidente que o crime de furto foi cometido mediante concurso de pessoas, pois todos os réus agiram em adesão de vontades (art. 155, §4º, inciso IV, do CP), assim como, por meio de escalada, posto que, conforme elucidado em perícia (fls. 276/279), "O acesso criminoso se deu mediante escalada (aprox. 1,80 m) de muro localizado na porção frontal do imóvel." (art. 155, §4º, inciso II, do CP).

Portanto, nesse quadro, estando demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria imputadas (artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal), de rigor se impõe a condenação de todos os réus.

Passa-se, então, à dosimetria das penas (art. 68 do Código Penal).

À vista das circunstâncias dispostas nos artigos 59 do Código Penal, bem como, das Folhas de Antecedentes (fls. 117/135, 145/153, 156/168 e 171/180) e Certidões Estaduais de Distribuições Criminais (fls. 136/144, 154/155, 169/170 e 181/185), observo que os acusados Ricardo, Cláudio e Thiago ostentam maus antecedentes, decorrentes de condenações definitivas, sendo que Ricardo possui condenações pelo crime de furto (Processos nº 0000114-08.2006.8.26.0493 - fls. 137; nº 0000395-61.2006.8.26.0493 - fls. 138/139; nº 0002980-23.2005.8.26.0493 - fls. 140) e pelo crime de roubo (Processo nº 0000349-72.2006.8.26.0493 - fls. 137/138; nº 0003024-08.2006.8.26.0493 - fls. 140/141).

Por sua vez, Cláudio possui condenação definitiva por crime de desacato (Processo nº 0005645-71.2007.8.26.0483 - fls. 154), e Thiago pelos crimes de receptação (Processo nº 0003382-27.2011.8.26.0483 - fls. 181/182) e furto (Processos nº 0006487-12.2011.8.26.0483 - fls. 182/183; nº 0010530-26.2010.8.26.0483 - 184/185).

De seu turno, apesar de não constar condenações definitivas, o acusado Igor possui envolvimento criminais pelo crime de tráfico de entorpecentes (Processo nº 109/2011 - fls. 158/159; nº 70/2014 - fls. 159) e por delito previsto na Lei 12.850/2013 (Processo nº 0000326-28.2015.8.26.0456 - fls. 169), com condenação em primeiro grau.

Sobre a exasperação da pena base com fundamento em circunstâncias que qualificam o crime, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 3. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais deverão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como

agravante. (...)

(HC 384864/RJ; Quinta Turma; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; j. 21.03.2017).

Assim, utiliza-se o concurso de pessoas para a caracterização do crime qualificado e a escalada para a exasperação da pena base.

Nesse raciocínio, e sopesando as circunstâncias e consequências da conduta delituosa, fixo as penas em patamares superiores ao mínimo, aplicando-lhes as majorações de 1/4 (um quarto), ou seja, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira dos réus, fixo o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Na segunda fase da dosimetria da pena, observo que os réus são reincidentes (art. 61, inciso I, CP), haja vista suas condenações definitivas (Ricardo: Processo nº 0019950-82.2015.8.26.0482 (furto) – fls. 136; Cláudio: Processo nº 0002812-91.2016.8.26.0539 (roubo) – fls. 155; Igor: Processo nº 0003728-54.2014.8.26.0456 (art. 309 "caput" do(a) LEI 9.503/1997) – fls. 169; Thiago: Processo nº 0006270-32.2012.8.26.0483 (tráfico) – fls. 182), de modo que agravam-se as penas em 1/5 (um quinto), passando-as para 03 (três) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira etapa da dosagem, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar.

Considerando a reincidência, o regime inicial de cumprimento das reprimendas deve ser o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Por não estar preenchido o requisito subjetivo (maus antecedentes e reincidência), não se aplicam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal), bem como, a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/04), para CONDENAR os réus RICARDO RODRIGO TESTI, qualificado a fls. 27, nascido aos 22.06.1983, natural de Dourados/MS, filho de Maria Jose da Silva Testi e Oscar Testi, RG nº 45.150.125/SSP-SP; CLAUDIO DO CARMO ALMEIDA, qualificado a fls. 53, nascido aos 12.04.1974, natural de Presidente Venceslau/SP, filho de Maria Lucia do Carmo Almeida e Alcides Batista de Almeida, RG nº 27.986.544/SSP-SP; IGOR DA SILVA CÂNDIDO, qualificado a fls. 70, nascido aos 06.12.1992, natural de Diamante do Norte/PR, filho de Maria Helena da Silva e Waldomiro Candido de Almeida, RG nº 61.820.233/SSP-SP; THIAGO NOGUEIRA DA SILVA NASCIMENTO, qualificado a fls. 91, nascido aos 06.12.1989, natural de Presidente Venceslau/SP, filho de Aparecida Nogueira da Silva e Antônio Gonçalves do Nascimento, RG nº 46.139.942/SSP-SP, pela prática do crime descrito no artigo 155, §4º, incisos II e IV do Código Penal, a cumprirem a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado a contar dos fatos (04.04.2021).

A gravidade concreta da ação, que tanto desassossego e temor traz a sociedade, abalando a ordem pública, somada às várias condenações criminais ostentadas, caracterizadoras de maus antecedentes e reincidência, e à ausência de comprovação de atividade laborativa lícita, demonstram a necessidade da prisão cautelar, especialmente para garantia da ordem pública ("ex vi" art. 312 do CPP), de modo que, nos termos do art. 387, §1º do CPP, nego aos condenados o direito de recorrerem em liberdade.

Recomende-se os réus, pois, nos estabelecimentos prisionais em que se encontram.

Condene os réus ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Considerando que os bens subtraídos foram parcialmente recuperados (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 24/25), fixo, à vista da previsão contida no art. 387, IV, CPP, ante a ausência de impugnação ao prejuízo informado pela vítima em Juízo (fls. 512/513), o valor indenizatório em R\$1.000,00 (um mil reais).

Para controle, consigno que os réus Thiago e Igor são assistidos por Defensor Público, e o réu Ricardo, por Defensores nomeados pelo convênio DPE/Toledo (fls. 305/306).

No mais, arbitro ao ilustre Patrono nomeado ao réu Cláudio (provisão a fls. 388), verba honorária no valor percentual de 100% da Tabela do Convênio DPE/OAB.

Cientifique-se a vítima, conforme determina o artigo 399 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Diante da pendência de julgamento dos Habeas Corpus nº 0044634-52.2021.8.26.0000 (fls. 547/553) e nº 0016595-11.2022.8.26.0000 (fls. 644/649), oficie-se, com urgência, a E. Superior Instância (fls. 545/546 e 642/643), comunicando o teor da presente sentença.

Transitada em julgado, expeçam-se as guias de recolhimento, intmem-se os réus para pagamento da multa, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Por fim, na esteira das deliberações anteriores (fls. 313; ato ordinatório a fls. 342 e 420), e à vista das certidões carreadas (fls. 330/331 e 332/333), manifeste-se o Ministério Público em relação a Vagner Morello Dias Pereira.

Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Presidente Prudente, 11 de junho de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO
Juíza de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA